

1005334-06.2021.8.26.0020

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Felipe de Melo Franco

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... que lhe imputou a prática de furto de um suco de caixinha e a xingou. Que teve sua sacola revistada pelo segurança, que nada encontrou. Em decorrência da situação, passou mal, sendo levada à enfermaria do estabelecimento pelo gerente, que se desculpou pelo ocorrido. Acionou a polícia e registrou boletim de ocorrência. Pelos danos morais sofridos, requer a condenação do réu ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó

2ª Vara Cível

Rua Tomás Ramos Jordão, 101, São Paulo - SP - cep 02736-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005334-06.2021.8.26.0020 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005334-06.2021.8.26.0020

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Josefa Maria da Silva

Requerido:

Sonda Supermercados Exportação e Importação S.A.

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Felipe de Melo Franco

Vistos.

JOSEFA MARIA DA SILVA propôs ação em face de SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A. A parte autora alega, em síntese, que, em 06/04/2018, se dirigiu ao estabelecimento comercial da ré para comprar alguns produtos. Que após realizar o pagamento foi abordada por um segurança que lhe imputou a prática de furto de um suco de caixinha e a xingou. Que teve sua sacola revistada pelo segurança, que nada encontrou. Em decorrência da situação, passou mal, sendo levada à enfermaria do estabelecimento pelo gerente, que se desculpou pelo ocorrido. Acionou a polícia e registrou boletim de ocorrência. Pelos danos morais sofridos, requer a condenação do réu ao pagamento de indenização no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais). Juntou os documentos de fls. 18/24.

Deferida a gratuidade de justiça à parte autora (fls. 25).

Citado (fls. 31), o réu ofertou contestação. Aponta a ocorrência de prescrição. No mérito, alega, em síntese, que os fatos narrados na petição inicial não ocorreram

em seu estabelecimento, visto que não houve incidente semelhante na data apontada. Aduz, ainda, que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Acompanham a contestação os documentos de fls. 43/73. Réplica às fls. 80/85.

Em atenção à determinação de fls. 86/87, a autora manifestou seu interesse na audiência de conciliação, bem como solicitou prova das filmagens realizadas no estabelecimento do réu (fls. 90). O réu, por sua vez, delimitou as questões de fato e de direito que entende pertinentes e pugnou pelo julgamento antecipado (fls. 98/100).

Realizada audiência de conciliação (fls. 113/114), que restou infrutífera.

A decisão em saneamento de fls. 117/118, deferiu a prova documental, determinando a apresentação da cópia do sistema de monitoramento de câmeras pelo réu e a produção de prova oral.

O réu, às fls. 121/125, informou não possuir as imagens gravadas pela câmera no dia dos fatos, por ficarem salvas por pouco tempo, e apresentou rol de testemunhas. A autora também apresentou rol de testemunhas (fls. 126).

Na audiência de instrução (fls. 127/128), a testemunha arrolada pela autora foi ouvida como informante. O réu desistiu da oitiva de sua testemunha.

Alegações finais apresentadas pela autora (fls. 129/132) e pelo réu (fls. 133/139) É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Em que pese tratar-se de relação de consumo, inaplicável a regra de inversão do ônus da prova, vez que esta não ocorre de forma automática, cabendo, no caso, à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Nesse sentido:

“Não ocorre a inversão automática do ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio.” (REsp 9ª 27.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

As partes controvertem acerca da ocorrência dos fatos apontados na petição inicial que supostamente causaram danos morais à autora.

A parte autora sustenta que foi vítima de abordagem constrangedora no estabelecimento comercial do réu.

O réu, por sua vez, nega a ocorrência dos fatos, sustentando que não houve registro de fato similar em seu estabelecimento na data apontada pela autora.

Como se sabe, é da autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Com esse ímpeto, a autora juntou o boletim de ocorrência de fls. 23/24 e arrolou, como testemunha, o seu sobrinho Wesley Marques de Santana.

Ocorre que as provas apresentadas pela autora são demasiadamente frágeis e não são aptas a comprovar que os fatos ocorreram como por ela delineados. Isso porque o boletim de ocorrência registrado é documento unilateral, produzido com a versão de apenas um dos lados envolvidos. A testemunha arrolada, por sua vez, é parente da autora e, apesar de confirmar os fatos tal qual apontados na inicial, é inegável o seu interesse no êxito da demanda, tanto que confirma, em seu depoimento, ter procurado advogado para representar a autora judicialmente.

De mais a mais, não há como confirmar a ocorrência dos fatos sem as imagens da câmera de segurança do estabelecimento. Nesse sentido, o réu informou não possuir mais os registros do dia dos fatos, vez que as imagens ficam salvas por curto período de tempo. De fato, não há como exigir que o réu, após mais de três anos, contenha as filmagens requeridas, não sendo razoável impor a ele a obrigação de armazenar eternamente seus registros. Cabia à autora, logo após o incidente, cobrar do réu as imagens das câmeras, o que não foi feito.

Não é outro o entendimento da jurisprudência:

ASSAI Atacadista (SENDAS DISTRIBUIDORA S/A) – Preservação das filmagens do

estabelecimento referente à data dos fatos tratados nos autos - Inexistência no ordenamento jurídico brasileiro de norma que obrigue os estabelecimentos comerciais a possuírem tecnologia de captação e armazenamento de imagens do circuito interno em suas dependências por prazo indeterminado - Provimento ao recurso. (TJSP;

Agravo de Instrumento 0100206-33.2021.8.26.9040; Relator (a): Ana Carla Criscione dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021) Ainda que, em tese, os fatos pudessem causar dano moral, como se sabe, na esfera cível, eventual dúvida ou insuficiência probatória milita em favor do réu e contra o autor.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu a jurisprudência:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Se a parte autora não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Inteligência do art. 373, I, do CPC. 2. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra a parte autora. 3. Não demonstrados transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida e não como meio de enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 11% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida. (TJSP; Apelação Cível 1008309-20.2020.8.26.0704; Relator(a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2022; Data de Registro: 27/01/2022)

De rigor, portanto, a improcedência do pedido.

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a ação, com resolução do mérito.

Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça.

Transitada em julgado e, nada mais havendo a ser tratado, regularizem-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA